K-expres s.r.o.
Jozefa Krónera 3952/23, 036 01 Martin
IČO: 47217456 | DIČ: 2023805718 | IČ DPH: SK2023805718

Tel. číslo: +421 918 495 665
E-mail: kuciakmichal@gmail.com
Web: www.k-expres.sk

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

Vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava

Firma **K-expres s.r.o.**, podľa § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z. vydáva tento Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy.

ČL. 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu.

2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je spoločnosť **K-expres s.r.o.**, so sídlom Jozefa Krónera 3952/23, 036 01 Martin, IČO: 47217456, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina.

3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhovo určených tovarov v nákladnej medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave.

4. Prevádzková činnosť dopravcu predstavuje povinnosť vykonávať nákladnú cestnú dopravu v súlade s udelenou koncesiou a týmto prepravným poriadkom na území Slovenskej republiky a v medzinárodnej doprave. Maximálny počet vozidiel dopravcu určených pre cestnú nákladnú dopravu nepresiahne 100 vozidiel.

5. Prepravná povinnosť dopravcu predstavuje povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča, pričom plneniu nebránia príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

ČL. 2 ROZSAH, CHARAKTER A DRUHY PREPRÁV

1. Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu:

- vnútroštátna cestná nákladná doprava na území Slovenskej republiky,
- medzinárodná cestná nákladná doprava na území Európskej únie a tretích krajín.

2. Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy zahŕňa celovozové zásielky a kusové zásielky (dokládky).

3. Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravovaná jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak jej hmotnosť presahuje 2 500 kg, alebo ak je ňou plne využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor vozidla, prípadne ak si vykonanie prepravy vyžaduje osobitnú samostatnú jazdu.

4. Za prikládku (dokládku) sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.

ČL. 3 PODMIENKY UZAVRETIA ZMLUVY O PREPRAVE NÁKLADU

1. Dopravca je povinný vykonávať cestnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku, zabezpečiť v rozsahu poskytovaných služieb potrebné vybavenie vozidiel a byť riadne poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádky.

2. Zmluvné vzťahy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy sa spravujú ustanoveniami § 610 až § 629 Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Zb.) pri vnútroštátnej doprave a ustanoveniami Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) pri medzinárodnej doprave.

3. Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec z určitého miesta do miesta určenia a vydá ju určenému príjemcovi, pričom odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi prepravné.

4. Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať písomné potvrdenie prevzatia zásielky.

5. Dopravca vykoná prepravu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej lehote. Dopravca môže na vykonanie prepravy použiť aj iného dopravcu, pričom zodpovedá tak, ako by prepravu uskutočnil sám.

ČL. 4 POSTAVENIE OBJEDNÁVATEĽA PREPRAVY

1. Objednávateľ prepravy (odosielateľ) je povinný poskytnúť dopravcovi správne a úplné údaje o obsahu zásielky a jej povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

2. Odosielateľ je povinný si prepravu u dopravcu objednať písomne, e-mailom alebo telefonicky s dodatočným písomným potvrdením, pokiaľ nebolo zmluvne dohodnuté inak.

3. Objednávka musí obsahovať: identifikáciu odosielateľa a príjemcu, miesto nakládky a vykládky, presné označenie, hmotnosť a rozmery tovaru, požadovaný termín prepravy a prípadné osobitné pokyny.

4. Pri preprave tovaru, ktorého hodnota presahuje 40 000 €, je objednávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť dopravcovi vopred z dôvodu zabezpečenia primeraného poistného krytia.

5. Dopravcovi prislúcha dohodnuté prepravné. Nárok na prepravné vzniká po dokončení prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje inak.

6. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy záložné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.

ČL. 5 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A UPLATŇOVANIE NÁROKOV

1. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej zásielke v čase od jej prevzatia na prepravu až do jej vydania príjemcovi.

2. Dopravca za škodu nezodpovedá, ak byla spôsobená odosielateľom, príjemcom, vadou alebo prirodzenou povahou obsahu, chybným obalom (na ktorý dopravca upozornil) alebo neodvrátiteľnou udalosťou (vis major).

3. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala zásielka v čase prevzatia na prepravu. Pri poškodení hradí rozdiel cien alebo účelné náklady na opravu.

4. Právo na náhradu škody musí odosielateľ alebo príjemca uplatniť u dopravcu písomne s odôvodnením a priloženými dokladmi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od vydania zásielky.

ČL. 6 VYMEDZENIE PREPRAVOVANÝCH VECÍ

1. Dopravca vzhľadom na svoju technickú základňu prednostne prepravuje všeobecný priemyselný tovar, paletované a kusové zásielky, špeciálny tovar a zásielky na základe individuálnych požiadaviek prepravcu.

ČL. 7 VECI VYLÚČENÉ Z PREPRAVY

1. Z prepravy sú vylúčené: veci, ktorých preprava je zakázaná právnymi predpismi, nebezpečné veci v rozsahu Dohody ADR (ak dopravca neposkytuje špeciálne vybavené vozidlo), predmety nadmerných rozmerov prekračujúce únosnosť komunikácií bez osobitného povolenia.

2. Ak byla k preprave podaná zásielka vylúčená z prepravy bez vedomia dopravcu, odosielateľ je povinný uhradiť vzniknuté náklady a zmluvnú pokutu vo výške 3-násobku prepravného pri kusovej a 5-násobku pri celovozovej zásielke.

ČL. 8 ZMENA PREPRAVNEJ ZMLUVY A ODSTÚPENIE

1. Odosielateľ môže požadovať prerušenie prepravy alebo vrátenie zásielky až do momentu jej vydania, ak uhradí dopravcovi účelne vynaložené náklady.

2. Ak po dojednaní zmluvy zanikne potreba prepravy, odosielateľ je povinný to bez meškania oznámiť dopravcovi. Ak bolo vozidlo už pristavené, dopravcovi prislúcha náhrada marných nákladov.

3. Odosielateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak vozidlo nebolo pristavené do 3 hodín od dohodnutého času pristavenia.

ČL. 9 BALENIE, OZNAČOVANIE, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA

1. Odosielateľ je povinný odovzdať zásielku k preprave v riadnom obale chrániacom tovar pred poškodením a zodpovedá za škody spôsobené vadným obalom.

2. Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť menom a adresou príjemcu a prípadnými manipulačnými značkami.

3. Hmotnosť zásielky zaisťuje odosielateľ. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť úradným vážením. Náklady váženia hradí odosielateľ, ak sa zistená hmotnosť líši o viac ako 5 % od deklarovanej.

4. Nakládku zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Za upevnenie nákladov zodpovedá odosielateľ. Vodič usmerňuje rozloženie nákladu z hľadiska bezpečnosti premávky a zaťaženia náprav.

ČL. 10 PREPRAVNÉ LISTINY

1. Prepravná listina (nákladný list, dodací list, list CMR) sprevádza zásielku až do jej vydania. Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v prepravnej listine.

2. Prepravný doklad musí obsahovať: názov odosielateľa a príjemcu, opis tovaru a obalu, počet kusov, celkovú hmotnosť, miesta nakládky a vykládky, dátum a potvrdenie prevzatia.

ČL. 11 MIMORIADNE UDALOSTI A NEHODY

1. Osádka vozidla postupuje pri dopravnej nehode alebo mimoriadnej udalosti v súlade s platnými právnymi predpismi: bezodkladne zastaviť vozidlo, poskytnúť prvú pomoc, privolať políciu a vykonať opatrenia na záchranu nákladu.

2. V prípade vzniku škody na náklade je dopravca povinný bezodkladne informovať objednávateľa a vyžiadať si ďalšie pokyny.

ČL. 12 MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA

1. Medzinárodná doprava sa spravuje medzinárodnými zmluvami a dohovormi (Dohovor CMR – vyhláška č. 11/1975 Zb., Dohovor TIR, Dohoda AETR), ktoré majú prednosť pred národnou úpravou.

2. Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy v medzinárodnej doprave je nákladný list CMR. Odosielateľ zodpovedá za správnosť vyplnenia údajov v nákladnom liste CMR.

3. Zodpovednosť dopravcu za stratu, poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty sa riadi ustanoveniami Dohovoru CMR. Náhrada škody za stratu alebo poškodenie je obmedzená na 8,33 SDR (zvláštnych práv čerpania) za kg chýbajúcej hrubej hmotnosti.

4. K-expres s.r.o. má uzatvorené platné poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa Dohovoru CMR.

ČL. 13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči obchodným partnerom odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí.

2. Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 02.01.2026.

3. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sprístupnenia v úplnom znení na webovom sídle dopravcu.

konateľ / oprávnená osoba
(pečiatka a podpis)

V Martine, Dňa: 02.01.2026